DIREITO E ÉTICA NA COMPUTAÇÃO

Carlos Alessandro Bassi Viviani

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Marcas, patentes e registro de *software*

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Diferenciar os termos marcas, patentes e registro de propriedade intelectual.
- Reconhecer a importância do registro de programas computacionais.
- Relacionar a Lei de Direito Autoral (Lei nº. 9.610/1998) e a Lei do *Software* (Lei nº. 9.609/1998) com a garantia de propriedade e de segurança jurídica ao desenvolvedor.

Introdução

Neste capítulo, você vai estudar as principais caraterísticas da propriedade intelectual e os diferentes conceitos envolvidos em marcas e patentes. Embora não seja necessário realizar o processo de registro de *software* no Brasil, esse processo garante uma segurança adicional caso seja necessário provar a autoria de um programa de computador. Existem duas leis principais que asseguram direitos e deveres dos desenvolvedores de *software*: a Lei de Direito Autoral (Lei nº. 9.610/1998) e a Lei do *Software* (Lei nº. 9.609/1998). Ambas especificam elementos relativos à segurança jurídica assegurada aos desenvolvedores de *software*.

1 Marcas, patentes e registro de propriedade intelectual

Marcas e patentes têm algumas diferenças. A **marca** é um sinal que distingue e identifica uma marca ou serviço. Ela tem a finalidade de diferenciar produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

As marcas podem ser classificadas como marca de produto ou serviço, marca coletiva e marca de certificação. Elas podem ser apresentadas de diversas maneiras gráficas, como marca nominativa, marca figurativa, marca mista e marca tridimensional (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL [INPI], 2020a). A Figura 1 ilustra as diferentes apresentações de marcas.

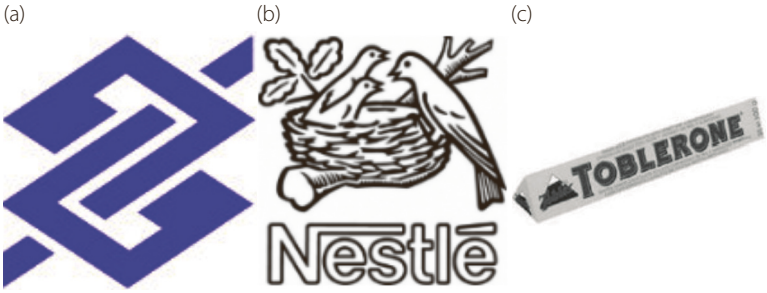

Figura 1. Marcas e representações: (a) marca figurativa; (b) marca mista; (c) marca tridimensional.

Fonte: INPI (2020a, documento *on-line*).

O Direito de Marcas é regido pelos seguintes princípios legais e fundamentais:

- **Territorialidade:** a proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país, e somente nesse espaço físico é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.
- **Especialidade:** a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

- **Sistema atribuído:** os sistemas de registro de marca adotados no Brasil são atributivos de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial — LPI). O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, contrapõe-se ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade. Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.

As **patentes** são utilizadas para proteger as invenções e garantir o desenvolvimento tecnológico de um país. De acordo com Ahlert e Câmara Junior (2019 *apud* GEN JURÍDICO, 2019), o sistema de patentes é uma troca entre o Estado e o inventor. Nessa troca, o inventor apresenta uma invenção útil à sociedade, como máquinas, remédios, processos industriais, enquanto o Estado oferece como recompensa um direito de exclusividade temporário, que é a patente. Assim, o sistema de patentes é o direito de impedir que terceiros explorem essa invenção sem consentimento do inventor (GEN JURÍDICO, 2019).

No Brasil, o sistema de patentes se baseia na Constituição Federal. Assim, a Carta Magna dispõe, em seu art. 5º, inciso XXIX, que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" (BRASIL, 1988, documento *on-line*). Já a Lei nº. 9.279 (BRASIL, 1996, documento *on-line*) determina os requisitos necessários para se obter uma patente no país em seu art. 8º "É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial". Esses conceitos podem influenciar a interpretação e a abrangência de uma patente.

Praticamente qualquer objeto pode ser patenteado, desde que não seja proibido pela legislação. Contudo, a Lei nº. 9.279 (BRASIL, 1996), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, prevê o que não pode ser considerado invenção nem modelo de utilidade. Os programas de computador em si são enquadrados nesse caso, conforme art. 10 (BRASIL 1996).

Exemplo

Uma patente reserva aos inventores o direito de explorar comercialmente sua produção intelectual e a protege de possíveis cópias. Assim, a pessoa que não detém a patente só pode explorá-la com a permissão do titular proprietário. Um exemplo que ilustra a necessidade da patente é a briga que ocorreu entre a Apple e a Samsung, em 2012.

Nesse caso, a empresa americana acusou a empresa coreana de violar seis patentes relativas a aparelhos, e a corte de San José, Califórnia, Estados Unidos, condenou a Samsung a pagar mais de US$ 1 bilhão por infração de patentes. Já o tribunal de Seul, capital da Coreia do Sul, tinha proibido a Apple de vender iPhones e iPads no país pelo mesmo motivo no dia anterior à decisão da corte americana (ROCK CONTENT, 2019).

Saiba mais

O órgão brasileiro responsável pelo registro e fiscalização das patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Infelizmente, o brasileiro não utiliza satisfatoriamente o sistema nacional de patentes, por diversas razões. Segundo o ex-presidente do Instituto, Roberto Jaguaribe, o desconhecimento do sistema, a falta de verba destinada à pesquisa e a falta de conhecimento técnico necessário para saber aproveitar o sistema são algumas dessas razões (HAUTSCH, 2009).

Invenção ou modelo de utilidade

As duas classificações — invenção e modelo de utilidade — têm significados distintos. Quando falamos de **invenção**, estamos relatando uma criação humana que dá origem a uma solução inédita, que nunca foi antes proposta em uma situação específica. Geralmente, uma invenção é aplicada para a solução de um problema existente. Objetos, equipamentos, dispositivos e compostos pertencem a essa categoria, assim como métodos e processos de fabricação e de desenvolvimento. A partir desse primeiro produto, se houver qualquer aperfeiçoamento, há um registro chamado de certificado de adição da invenção, que registra essa mudança (ROCK CONTENT, 2019).

Já o **modelo de utilidade**, como previsto no art. 9º da Lei nº. 9.279 (BRASIL, 1996, documento *on-line*), é a criação de um "objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação". Trata-se de instrumentos, ferramentas, utensílios etc. Se essa criação tiver um novo efeito técnico funcional sobre o objeto, será uma invenção.

Exemplo

O INPI apresenta como exemplos práticos de invenção o barbeador elétrico (a partir da navalha) e o telefone sem fio (a partir do telefone). Já os exemplos de modelos de utilidade são a criação do alicate de ponta e corte com cabo anatômico (a partir do alicate de ponta) e a do jarro de água com tampa acoplada (a partir do jarro de água sem tampa).

Propriedade intelectual

A propriedade intelectual pode ser considerada uma área do direito que, por meio de leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto (sejam bens imateriais ou incorpóreos nos domínios industrial, científico, literário ou artístico) o direito de obter, por determinado período de tempo, recompensa resultante pela "criação" — manifestação intelectual do ser humano (VANIN, 2016). A propriedade intelectual considera o campo de propriedade industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros, tais como os direitos conexos, e as proteções *sui generis*.

Acompanhe na Figura 2 os elementos da propriedade intelectual. Perceba que as marcas e patentes fazem parte da propriedade industrial, já os programas de computador estão associados e são protegidos pelos direitos autorais.

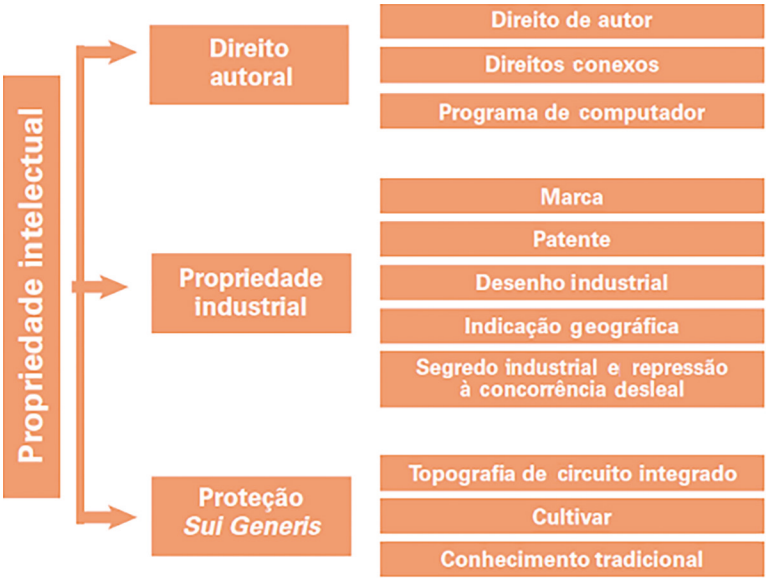

Figura 2. Elementos da propriedade intelectual.

Fonte: Confederação Nacional da Indústria (*apud* MANFREDI, 2018, documento *on-line*).

2 Registro de programas computacionais

Software ou programa de computador pode ser definido como um conjunto de instruções ou declarações a serem usadas direta ou indiretamente por um computador, a fim de obter determinado resultado. É composto por um código-fonte, desenvolvido em alguma linguagem de programação. O registro do programa de computador no INPI, por força da Lei de Direito Autoral (BRASIL, 1998c), da Lei de *Software* (BRASIL, 1998b)e do Decreto nº. 2.556, de 20 de abril de 1998 (BRASIL, 1998a), é a forma mais segura de garantir sua propriedade e provar sua autoria.

Em 2016, houve uma reestruturação no INPI, que realocou a Divisão de Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIPTO) para a nova estrutura da Diretoria de Patentes (DIRPA). Com essa realocação, começaram a ser feitos estudos buscando a remodelagem dos sistemas de registro de programas de computador e topografias de circuitos integrados, acarretando nova visão de negócio.

O sistema de registro de *software* remodelado passou a ser totalmente eletrônico e automatizado. Ele entrou em produção em setembro de 2017, a partir da vigência da Instrução Normativa nº. 099, de 8 de fevereiro de 2019 (BRASIL, 2019). Veja na Figura 3 o fluxo utilizado para o registro de *software* atualmente (INPI, 2020b).

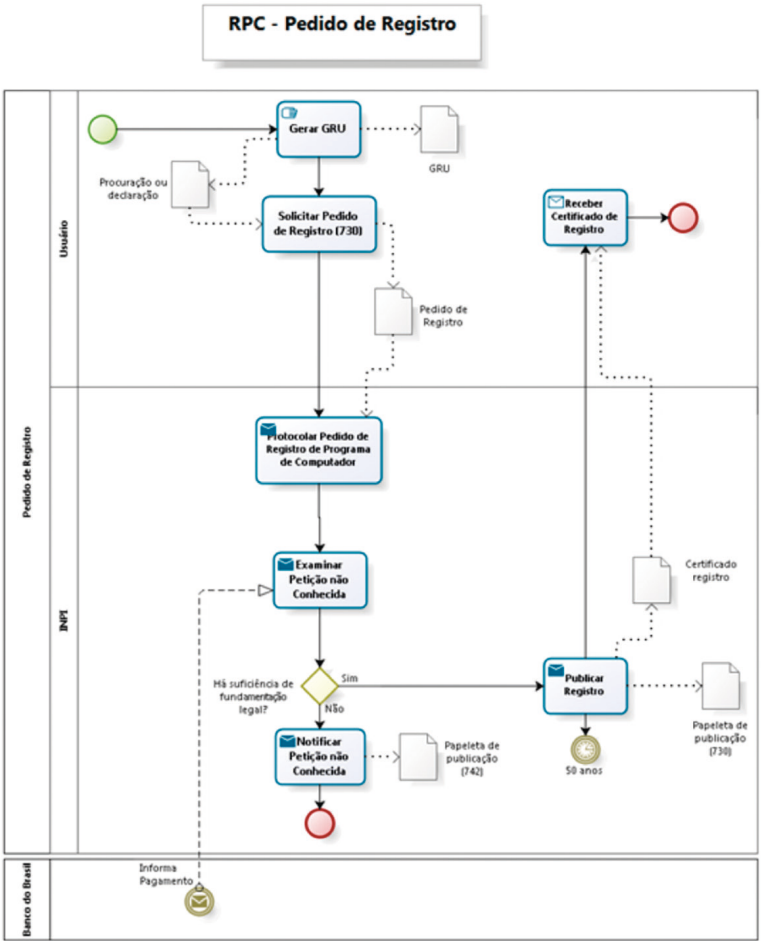

Figura 3. Diagrama de fluxo do processo de registro de *software* no INPI.

Fonte: Brasil (2018b, documento *on-line*).

O fluxo do processo de registro de *software*, apresentado na Figura 3, utiliza o método BPMN (*business process model and notation*), que apresenta, na forma de raias ou linhas, em qual parte cada envolvido no processo terá sua participação. Na figura temos o Banco do Brasil, o INPI e o usuário, e todos participam ativamente do processo.

A partir de 2019, não eram mais permitidos depósitos e demais serviços de programa de computador no INPI em papel, apenas eletrônicos. Um interessante comparativo entre as características das normas em vigor até e após o dia 11 de setembro de 2017 pode ser visto no Quadro 1. É visível que ocorreu uma grande melhoria em ralação ao processo anterior para o novo processo, estabelecido pela Instrução Normativa nº. 74, de 5 de setembro de 2017.

Quadro 1. Comparativo das normas relativas ao registro de *software* antes e depois de 11/09/2017

	Até 11 de setembro de 2017 IN nº. 071/2017	**Após 11 de setembro de 2017** IN nº. 074/2017
Taxa de depósito	R$ 142,00–R$ 2.960,00	R$ 185,00
Serviços oferecidos	26	7
Apresentação do código-fonte	Sim	Não
Certificado de registro	100 a 1.300 dias	Até 7 dias úteis
Responsabilidade da guarda do código-fonte em sigilo	INPI	Titular do registro
Formulário	Papel	Eletrônico
Disponibilidade	Horário comercial	24/7
Validação das assinaturas	Reconhecimento de firma em cartório	Certificado digital ICP-Brasil
Suporte físico do código-fonte	Papel ou CD	Resumo digital *hash*
Validade do registro	10 anos, prorrogáveis por até 50 anos	50 anos

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Comparativo das normas relativas ao registro de *software* antes e depois de 11/09/2017

	Até 11 de setembro de 2017 IN nº. 071/2017	**Após 11 de setembro de 2017** IN nº. 074/2017
Disponibilidade do certificado de registro	Enviado pelos correios	*On-line*
Etapas administrativas	Sim	Não

Fonte: Brasil (2018a, documento *on-line*).

O novo sistema de registro de *software* no INPI, através do formulário eletrônico *e-Software*, implementa diversas inovações, como assinatura digital e resumo digital *hash*. A assinatura digital é realizada nos documentos Declaração de Veracidade (DV) e Procuração Eletrônica (caso seja necessário). Tendo em vista o sistema declaratório, assinar digitalmente estes documentos garante o nível de segurança jurídica necessária ao processo, de modo a assegurar, com elevado grau de confiança, a autenticidade, integridade e o não repúdio da autoria desses documentos.

O resumo digital *hash*, por sua vez, é um mecanismo de verificação de integridade de arquivos largamente utilizado como prova eletrônica na forense computacional. Por meio dessa nova medida, o INPI não precisa mais armazenar a documentação técnica sigilosa (o CD contendo o código-fonte do *software* registrado) por 50 anos. Agora, o titular do direito deve gerar o resumo digital *hash* a partir do arquivo contendo o código-fonte do programa de computador, transcrevendo o resultado no formulário eletrônico de depósito, e armazenar esse arquivo.

O resumo digital *hash* será apresentado no certificado de registro, e compreende o elemento mais importante do registro do *software*: é de posse dessas informações que, em caso de demanda judicial, um perito técnico nomeado pelo Juiz irá requisitar o código-fonte guardado pelo titular do registro, irá gerar o resumo digital *hash* dessa documentação técnica e então compará-las e assegurar, inequivocamente, se houve ou não a alteração no documento original, bem como atestar (ou não) a autoria do *software*.

Essas inovações deixaram o processo de registro mais desburocratizado e automatizado, com segurança jurídica e celeridade, por meio da expedição do certificado de registro em até sete dias úteis. Em um ano de sistema em produção, houve um aumento de 48,4% dos registros solicitados, comparando o ano de 2018 com o de 2017 (AECON/INPI).

3 Lei de Direito Autoral e Lei do *Software*

Lei de Direito Autoral (BRASIL, 1998c)

A propriedade intelectual faz referência aos direitos de criação da mente, criações que são materializadas através da produção de invenções, programas de computador, entre outras obras. A propriedade intelectual ou de um bem permite aos donos ou criadores extraírem benefícios do trabalho realizado, sendo esse fato um importante motivador à inovação e ao desenvolvimento científico, econômico e cultural de um país.

Conforme foi apresentado anteriormente, a propriedade intelectual compreende, basicamente, a propriedade industrial e os direitos autorais, protegidos, respectivamente, pela Lei nº. 9.279 (BRASIL, 1996) e pela Lei nº. 9.610 (BRASIL, 1998c).

Para os programas de computador ou *software*, as garantias são apresentadas principalmente pela Lei nº. 9.609 (BRASIL, 1998b), a Lei do *Software*, que incorpora o entendimento de que os programas de computador devem ser protegidos da mesma forma que as obras literárias, ou seja, eles são objeto de direitos autorais. Dessa forma, também se aplicam ao *software* as proteções garantidas às obras autorais pela Lei nº. 9.610 (BRASIL, 1998c), a Lei de Direito Autoral, mas com algumas particularidades.

A partir das premissas do direito autoral, a proteção ao *software* independe de qualquer forma de registro, e se estende por 50 anos desde a sua criação, período após o qual a obra entra em domínio público. Ainda assim, o autor tem a opção de registrar o código-fonte no INPI.

Os direitos autorais sobre *software* garantem ao proprietário a proteção aos direitos patrimoniais, referentes à exploração econômica da obra. Esses direitos tornam a reprodução, edição, distribuição e uso do *software* por terceiros proibida sem a autorização expressa do proprietário. O autor também tem proteção aos direitos morais de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade do programa e opor-se a qualquer alteração não autorizada que possa prejudicar a sua honra e reputação.

Nos casos do desenvolvimento de *software* associado a uma relação de trabalho ou prestação de serviço, a lei prevê que os direitos relativos ao programa de computador pertencem exclusivamente ao empregador, contratante de serviço ou órgão público, salvo estipulação contrária (LAZZARINI, 2018).

Lei do *Software* (BRASIL, 1998b)

A Lei do *Software* apresenta, de forma clara, a proteção ao programa de computador, que é, da mesma, forma prevista na Lei de Direito Autoral, mas com observação ao disposto na Lei do *Software*. O direito autoral sobre um programa de computador perdura por 50 anos, contados do ano seguinte à sua criação ou publicação. Ele garante ao autor proteção moral e patrimonial sobre o uso do *software*.

Saiba mais

- **Proteção moral:** é o vínculo pessoal do criador com o programa: ele tem direito de ter sua autoria reconhecida e o nome mencionado no *software*, além de impedir sua modificação, por exemplo;
- **Proteção patrimonial:** consiste na exploração comercial do *software*, permitindo que ele defina quais empresas podem vendê-lo.

Os direitos sobre programas que foram desenvolvidos como prestação de serviço ou por um colaborador de uma empresa pertencerão à empresa que o contratou. Se uma empresa contratar uma equipe de programadores para criar uma nova plataforma de *software*, por exemplo, o *software* gerado será de propriedade da pessoa jurídica empregadora.

Além disso, existem programas que se excetuam às regras normais dos direitos autorais, podendo ser modificados por qualquer pessoa. É o caso do *software* livre, definição dada ao programa quando o usuário tem liberdade para executar o programa para qualquer propósito, adaptá-lo às suas necessidades e redistribuir suas cópias (VOCÊ..., 2019).

Garantia de propriedade e de segurança jurídica ao desenvolvedor de *software*

A Lei do *Software* não obriga o registro do *software* em um órgão para conseguir a proteção, mas é recomendável que seja realizado o devido registro do código-fonte do programa no INPI, que é o mesmo órgão que realiza o registro de marcas, patentes, modelos de utilidade, entre outros bens. Quando o registro é realizado, fica mais fácil comprovar a autoria do programa perante tribunais, cartórios, outros órgãos públicos ou até mesmo quando seus parceiros requisitarem.

A lei confere direitos aos desenvolvedores de programas e impõe penalidades para os indivíduos que utilizarem o *software* sem a devida permissão de seu proprietário. No art. 2º da Lei do *Software*, fica estabelecido que os programas de computador se submetem ao mesmo regime de proteção intelectual que outras obras, como as literárias (ANDRADE, 2020). Nos parágrafos seguintes, a legislação estabelece as condições para que isso ocorra. Para ilustrar, podemos dizer que é possível reivindicar a autoria de um programa de computador a qualquer momento, mesmo que originalmente o *software* seja livre, além do autor ter o direito a se opor a alterações não autorizadas ao seu trabalho.

No art. 4º (BRASIL, 1998b), apresenta-se a relação de autoria de um *software* quando desenvolvido por um funcionário de uma empresa. De acordo com a legislação, "salvo estipulação em contrário", os direitos de *software* pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, e não ao programador que produziu o material. No parágrafo 1º do artigo (BRASIL, 1998b), fica explícito que a compensação pelo trabalho do programador é a remuneração do seu salário. Isso vale, inclusive, para estagiários, bolsistas e outros trabalhadores que não fazem parte do quadro fixo de empregados.

A respeito da violação dos direitos autorais, a lei diz, em seu art. 6º que não são violações do direito de propriedade os seguintes casos:

> I - a reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que o exemplar original servirá de salvaguarda;
> II - a citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos;
> III - a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância

> de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão;
> IV - a integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu. (BRASIL, 1998b, documento *on-line*).

A Lei do *Software* também determina algumas punições para quem violar as determinações previstas na legislação. No art. 12, a lei (BRASIL, 1998b) prevê detenção de seis meses a dois anos ou multa para quem violar os direitos autorais do dono do *software*. Há uma exceção: se a violação for pela venda do *software* sem autorização do dono, a punição aumenta para reclusão de um a quatro anos mais uma multa.

Além disso, o art. 14 estabelece que o dono de um *software* poderá entrar com ação para proibir qualquer pessoa que esteja infringindo os seus direitos de propriedade de continuar com tal ato, independentemente de ação penal ou não nesse sentido (ANDRADE, 2020).

Licença de *software*

O licenciamento é um documento contratual utilizado por desenvolvedores de programas de computador, que serve para definir se o programa tem domínio público ou se está bloqueado por *copyright*, além de determinar como pode ser utilizado o código-fonte (QUAIS..., 2018). O princípio básico dos diferentes tipos de licença de *software* é o mesmo: o licenciamento pode ceder ou limitar o direito ao uso de determinado programa ao consumidor final, que pode ser uma organização, uma entidade do governo ou uma pessoa física. As regras são estabelecidas no contrato do *software*, definindo como serão tratadas as cópias e as modificações no código do programa, além de possíveis penalidades em caso de descumprimento dos termos citados.

As licenças ainda servem para traçar o suporte ao usuário, tratar das políticas de atualização e da lista de serviços prestados. Os principais tipos de licença de *software* são os seguintes:

- **GNU Public License (GPL):** *software* livre.
- **CopyLeft:** *software* gratuito.
- ***Software* Proprietário:** *software* comercial.
- **Open Source:** código aberto.

O Quadro 2 apresenta as principais diferenças das licenças.

Quadro 2. Possibilidades de acordo com o tipo de licença de *software*

Tipo de licença	**Denominação**	**Permite**			
		Executar o programa para qualquer propósito	Estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades	Redistribuir cópias para ajudar outros usuários	Aperfeiçoar o programa e distribuir os seus aperfeiçoamentos para que toda a comunidade se beneficie
GNU Public License (GPL)	*Software* livre	×	×	×	×
CopyLeft	*Software* gratuito	×	×	×	
Software Proprietário	*Software* comercial	×	×		

Fonte: Adaptado de Alves (2014).

No caso do código aberto, existe uma liberdade ainda maior e considera (QUAIS..., 2018):

- distribuição livre;
- acesso ao código-fonte;
- permissão para criação de trabalhos derivados;
- integridade do autor do código-fonte;
- distribuição da licença.

Referências

AHLERT, I. B.; CAMARA JUNIOR, E. G. *Patentes*: proteção na lei de propriedade industrial. São Paulo: Atlas, 2019.

ALVES, L. C. Tipos de licenças de softwares. *In:* SLIDESHARE. Sunnyvale, 2014. Disponível em: https://pt.slideshare.net/LucasCastejon/tipos-de-licena-de-softwares. Acesso em: 27 jul. 2020.

ANDRADE, D. Lei do software: como é regulamentado o programa de computador? *In:* ÂMBITO Jurídico. São Paulo, 20 jan. 2020. Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/noticias/lei-do-software-como-e-regulamentado-o-programa-de-computador/. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRASIL. *Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998*. Regulamenta o registro previsto no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2556.htm. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRASIL. *Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998*. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998c. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). *Instrução normativa nº 099, de 8 de fevereiro de 2019*. Disciplina o processo de registro eletrônico de programas de computador. Rio de Janeiro: INPI, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/arquivos/legislacao/IN992019.pdf. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). *Comparativo entre as normas em vigor até e após 11 de setembro de 2017. In:* GOV.BR. Brasília, 20 jul. 2018a. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-programa-de-computador/copy_of_Comparativo.pdf. Acesso em: 27 jul. 2020.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). *Diagrama de fluxo do processo de registro de software no INPI*. *In:* GOV.BR. Brasília, 20 jul. 2018b. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-programa-de-computador/copy_of_Novodiagramadefluxo.pdf. Acesso em: 27 jul. 2020.

GEN JURÍDICO. O que são patentes? Saiba quais são os conceitos básicos e sua importância. *In:* GEN Jurídico. São Paulo, 22 maio 2019. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2019/05/22/o-que-sao-patentes/. Acesso em: 27 jul. 2020.

HAUTSCH, O. O que são patentes? In: TECMUNDO, Curitiba, 15 out. 2009. Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/o-que-e/2900-o-que-sao-patentes-.htm. Acesso em: 27 jul. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). O que é marca. *In:* INPI. Rio de Janeiro, 2 jul. 2020a. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_é_marca#2-O-que-é-marca. Acesso em: 27 jul. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Programa de computador - Mais informações. *In:* GOV.BR. Brasília, 14 maio 2020b. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/programas-de-computador/guia-completo-de-programa--de-computador. Acesso em: 27 jul. 2020.

LAZZARINI, G. M. B. Propriedade intelectual sobre software: uma visão geral. *In:* ESPAÇO Startup. São Paulo, 16 jul. 2018. Disponível em: https://baptistaluz.com.br/espacostartup/propriedade-intelectual-sobre-software-uma-visao-geral/. Acesso em: 27 jul. 2020.

MANFREDI, E. Conheça os três tipos de proteção de propriedade intelectual. *In:* PRIMEIRO Mundo Registro de Marcas. Florianópolis, 5 dez. 2018. Disponível em: https://www.pmbr.com.br/conheca-os-3-tipos-de-protecao-de-propriedade-intelectual/. Acesso em: 27 jul. 2020.

QUAIS os tipos de licença de softwares? Conheça elas aqui! *In:* NAVITA. São Paulo, 27 ago. 2018. Disponível em: https://navita.com.br/blog/quais-os-tipos-de-licenca-de--softwares-conheca-elas-aqui. Acesso em: 27 jul. 2020.

ROCK CONTENT. Saiba tudo o que você precisa saber sobre patente e proteja as suas invenções. *In:* BLOG Rock Content. *[S. l.]*, 5 set. 2019. Disponível em: https://rockcontent.com/blog/patente/. Acesso em: 27 jul. 2020.

VANIN, C. E. Propriedade intelectual: conceito, evolução histórica e normativa, e sua importância. *In:* JUSBRASIL. *[S. l.]*, 2016. Disponível em: https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e--normativa-e-sua-importancia. Acesso em: 27 jul. 2020.

VOCÊ conhece a Lei do Software? *In:* CHC Advocacia. Rio de Janeiro 15 nov. 2019. Disponível em: https://chcadvocacia.adv.br/blog/lei-do-software/. Acesso em: 27 jun. 2020.

Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS